不实陈述

英格兰合同法 | 学习指南 | 构成要件、证据与救济

经销商声称一辆货车从未发生结构性损伤，买方基于这项说法签约。如果说法不实，英格兰法可能为买方提供救济。应先判断陈述的内容及其对订约决定的影响，再分析适用的救济。

一、查明陈述的内容

明确陈述人说了什么、做了什么、向谁传达，以及何时传达。在通常的合同案件中，陈述由另一方当事人或其代表在订约前作出。陈述可以明示，也可以通过行为暗示。

二、判断陈述是否不实或具有误导性

结合语境判断言语或行为传达了什么印象。字面上正确的陈述，也可能因信息不完整而误导对方。例如，将车辆的基本道路安全检查说成对车身结构的全面检查，就可能造成误导。应将陈述与相关时间点的事实相对照。

三、查明是否实际促成订约

陈述必须实际影响了该接收方的订约决定。陈述的重要性，即它是否足以影响订约决定，可以作为推断实际影响的依据。是否受到影响仍是一个事实问题。买方既可能信赖车辆历史的说明，也可能同时考虑价格。

四、区分无效、可撤销与违约终止

无效合同（**void**）自始不产生合同约束力。符合法律要件的不实陈述通常使合同可撤销（**voidable**）。在有权一方依法撤销前，合同仍有效。因根本性违约而终止合同，通常解除的是未来的主要履行义务。

> 法律英语 | **Actionable** 表示可以据此提出法律请求或寻求救济。**To induce someone to enter into a contract** 指促使某人订立合同。

事实、意见与信赖

Bisset v Wilkinson | 结合语境判断估计

卖方估计一块地可以饲养2,000只羊。双方都知道这块地从未作为养羊场经营。枢密院结合语境，将该说法认定为卖方真诚持有的意见。买方也未能证明，在妥善经营的情况下，该地无法饲养这一数量的羊。

Smith v Land and House Property Corp | 暗示的事实依据

房东对租客作出正面评价，却明知租客拖欠租金。考虑到房东掌握的信息，该评价暗示有事实可以支持它。分析时，应判断接收方在具体语境下可以合理理解出什么内容。关于未来行为的说法，也可能表达当时已有的意图。

沉默、半真半假的陈述与情势变化

在普通商业谈判中，一方通常没有主动披露信息的一般义务。但主动掩盖事实或只说部分真相，可能使对方形成错误印象。如果某项陈述在签约时仍发挥作用，而事实在签约前已发生重大变化，则可能需要更正。With v O’ Flanagan 案说明了这一点。

如何证明实际信赖?

核对审批邮件、笔记以及买方自行核实的情况。Redgrave v Hurd 案表明，买方没有利用核实机会，并不排除实际信赖。Hayward v Zurich 案表明，接收方即使有疑虑，仍可能受到陈述影响。如果有证据表明接收方完全依据独立来源作决定，则可能得出不同结论。

> 答题方法 | 说清楚陈述传达了哪项事实、哪些证据证明它不实，以及什么证据表明接收方基于它采取了行动。

合同撤销与损害赔偿

一、撤销（rescission）| 尽可能恢复订约前的状态

撤销旨在尽可能使双方恢复到订约前的状态。发现真相后仍确认合同、善意第三人已经取得权利，或者在实际操作中无法返还给付，都可能影响撤销。根据英国《1967年不实陈述法》第1条，仅仅因为合同已履行，或陈述已成为合同条款，并不排除撤销。

二、欺诈性不实陈述 | 欺诈侵权（deceit）

根据 Derry v Peek 案，欺诈涉及明知不实、并不真诚相信陈述属实，或对其真伪漠不关心而作出的不实陈述。疏忽是否有证明力，取决于它能否说明陈述人的主观状态。请求侵权赔偿时，还须证明因受陈述影响而行动所造成的损失。

三、第2(1)款 | 成文法上的损害赔偿

如果另一合同当事人的不实陈述促成订约并造成损失，符合其他法定要件时，可以依据第2(1)款请求赔偿。陈述人要获得免责，须证明直至订约时确实相信陈述属实，并有合理理由相信。真诚相信但缺乏合理依据，仍可能产生法定赔偿责任。

四、非欺诈性陈述 | 以损害赔偿替代撤销

即使陈述人真诚相信其说法且有合理依据，只要符合其他条件，仍可能撤销合同。对于非欺诈性不实陈述，如果撤销权仍存在，法院可依第2(2)款酌情维持合同，并以损害赔偿替代撤销。参见 Salt v Stratstone 案。

> 法律英语 | **Rescind the contract** 指撤销合同。**Damages in lieu of rescission** 指替代撤销的损害赔偿。

案例练习与参考资料

面包店的送货车

经销商发邮件称，一辆二手货车从未因事故造成结构性损伤。此前，经销商曾确认自己读过一份维修报告，报告记载车辆曾发生碰撞，底盘变形。面包店的采购审批邮件提到了车辆的事故历史和价格。面包店没有接受检查车辆的提议，购车用于送货，两周后发现损伤。请分析可能的救济。

参考分析

陈述与不实。 邮件陈述的是既有事实，维修报告与之矛盾。经销商此前已确认读过报告，这支持其明知陈述不实的推论。

订约诱因与救济。 审批邮件表明，事故历史影响了购买决定。没有利用检查机会，并不排除实际信赖。在没有撤销障碍时，面包店可以考虑撤销合同，并可就已证明的损失主张欺诈侵权赔偿。如果合同被撤销，通常应退还车辆并返还价款，必要时还须作相应调整。

> 变式 | 经销商确实相信一份过时的数据库，且从未见过报告。重新判断是否存在欺诈。若面包店遭受损失，按第2(1)款分析经销商能否证明合理依据和持续至订约时的真实信念。

判例与法条选读

Bisset v Wilkinson [1927] AC 177 | 意见
Smith v Land and House Property Corporation (1884) 28 Ch D 7 | 暗示的事实
With v O'Flanagan [1936] Ch 575 | 参见 Foodco 案
Redgrave v Hurd (1881) 20 Ch D 1 | 核实机会
Hayward v Zurich Insurance Co plc [2016] UKSC 48 | 实际订约诱因
Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337 | 欺诈
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | 成文法救济
Salt v Stratstone Specialist Ltd [2015] EWCA Civ 745 | 以赔偿替代撤销